TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°2.051-2025*

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 21, reclama don Alexis Fernando Parada Osorio, administrador electoral de la candidatura de don Daniel Enrique Gutiérrez Monsalve a concejal por la comuna de Talcahuano, contra la Resolución Final N°S005611-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-776-2025-SCGFE, que le aplicó una multa de nueve unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024, y pide que se deje sin efecto;

2°) Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía «será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente»;

3°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el veintidós de mayo de dos mil veinticinco (foja 4) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12), y que la cuenta tampoco se presentó después, ni siquiera de manera extemporánea, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos. Por ello, la rendición que haya hecho el partido no sustituye la cuenta de la candidatura, que su administrador electoral debía presentar o remitir al administrador general electoral (artículos 37 letra c) y 47);

4°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del

financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

5°) Que, en cuanto a su cuantía, la resolución reclamada (considerando 12, foja 17) reconoce que el sancionado no registra sanciones anteriores y fija la multa en nueve unidades tributarias mensuales, en la «parte media-alta» del tramo de ocho a diez que el propio Servicio asigna a las comunas que eligen ocho concejales, por estimar que la falta de descargos configura una «ausencia de colaboración» que impide aplicar la parte baja del rango. Sin embargo, el artículo 44 sólo manda graduar la multa por su reiteración y por la cantidad de electores habilitados, y no presentar descargos es el ejercicio de una facultad del administrado, que no puede operar como circunstancia que agrave la sanción; y

6°) Que, atendidos la cantidad de electores habilitados de la comuna de Talcahuano, que elige ocho concejales, y la ausencia de reiteración, se fija la multa en ocho unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación deducida,*** sólo en cuanto se rebaja a ocho unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S005611-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, y se rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.051-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2051-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

447CBECE-94ED-4A42-AB6E-B7D9AB3C67B8

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.